

1500878-53.2021.8.26.0311

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... EDNALDO PINHEIRO DOMINGOS CABRAL, qualificado nos autos, pela prática do delito de furto qualificado (artigo 155, "caput" e § 1º do Código Penal).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas que no dia 24 de junho de 2021, em horário incerto, durante a madrugada, na Rua Equador, nº 04, nesta cidade e comarca, o réu, durante repouso noturno, subtraiu para si uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500878-53.2021.8.26.0311 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500878-53.2021.8.26.0311

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNALDO PINHEIRO DOMINGOS CABRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do réu EDNALDO PINHEIRO DOMINGOS CABRAL, qualificado nos autos, pela prática do delito de furto qualificado (artigo 155, "caput" e § 1º do Código Penal).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas que no dia 24 de junho de 2021, em horário incerto, durante a madrugada, na Rua Equador, nº 04, nesta cidade e comarca, o réu, durante repouso noturno, subtraiu para si uma bicicleta, aro 26, com marchas, avaliada em R\$. 400,00, pertencente à vítima Alex Vicente Martins.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01/67.
O réu foi citado pessoalmente e foi interrogado (fls. 158). Ofereceu resposta a acusação a fls. 121/122.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha (fls. 159).
Em seguida, vieram aos autos as alegações finais das partes (fls. 155/157).
É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito ficou patente ante o boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de avaliação de fls. 24 e pelo depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em juízo.

A autoria do furto também restou demonstrada e deve ser atribuído ao réu.
A vítima Alex Vicente Martins, ouvido em juízo a fls. 159, relatou que sua esposa foi sair com a bicicleta e a mesma não mais se encontrava no lugar em que havia deixado. Surpreso, observou na câmera de segurança que o acusado “veio pegou a bicicleta e saiu andando, foi embora com a bicicleta andando”. Diante dos fatos, acionou a polícia que reconheceu o réu pelas gravações. O réu foi abordado em sua residência e, de início, ele negou haver furtado a bicicleta, porém, depois de lhe mostrada as imagens ele confessou que havia furtado a bicicleta. Confessou ainda que havia vendido a bicicleta para terceiro desconhecido do declarante. A polícia esteve na casa da pessoa que havia comprado a bicicleta e recolhida pela polícia e depois devolvida ao declarante. Sentiu falta da bicicleta no dia seguinte ao furto. O furto ocorreu pela manhã, por volta de “nove e pouco da manhã”, só sentindo falta da bicicleta no dia seguinte “depois do almoço”. Não conhecia o réu.
A testemunha Luiz Felipe da Silva Santos, Policial Militar, ouvido em juízo a fls. 159, afirmou que na data dos fatos, estava patrulhando as ruas da cidade na companhia do soldado De Lima, quando foram solicitados pela vítima dizendo que pela manhã, deu pela falta da bicicleta da marca Sandal, nas cores branca e roxa. Pelas câmeras de segurança captadas na residência, visualizou o possível autor do furto e solicitou o apoio da polícia. Através das imagens da câmera de segurança o réu foi identificado e realizada a abordagem foi indagado, tendo ele confessado a prática do furto declarando que furtou a bicicleta por volta das sete horas da manhã e que posteriormente a havia vendido para um indivíduo pelo valor de quarenta reais. O réu foi preso e conduzido até a delegacia de polícia. Questionado posteriormente, o réu informou o indivíduo para quem havia vendido a bicicleta e o local onde ela estaria. Se deslocaram até o local e localizada a bicicleta, além do comprador que se identificou como Cleberson. Indagado, confirmou que havia adquirido a bicicleta de um indivíduo que a havia oferecido defronte a sua casa pelo valor de quarenta reais. A bicicleta foi recolhida e encaminhada a delegacia de polícia para depois ser entregue a vítima. Quando visualizou as imagens na casa da vítima, o réu foi reconhecido pelos meios policiais como sendo o Ednaldo.

O réu foi interrogado em juízo a fls. 158 e confessou os fatos narrados na denúncia, dizendo “eu só tenho que pedir desculpa”.

Ao que se vê, o quadro probatório mostra-se isento de dúvidas quanto a responsabilidade criminal do réu, através dos depoimentos das testemunhas.

O réu realizou conduta antijurídica, submível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a responsabilização criminal.

Como visto, afastada a tese defensiva, o réu praticou o furto, delito descrito no artigo 155, do Código Penal, uma vez que se apoderou da bicicleta pertencente a vítima. Portanto, os indícios amealhados durante a instrução processual formam um conjunto coeso e concatenado, indicando o réu como autor, permitindo a prolação de

decreto condenatório em seu desfavor.

Por outro lado, não restou configurado que o delito foi praticado no período noturno, uma vez que as provas colhidas em audiência demonstraram que o furto ocorreu por volta das 9:00 horas da manhã, de modo que é forçoso concluir pela procedência parcial da pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal.

PASSO A DOSIMETRIA DAS PENAS.

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro verifico que se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, relativamente à sua conduta social, que tomo para tal fim (fls. 84). Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 155, do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar dos presentes autos a circunstância atenuante da confissão. Assim, retorno a pena ao seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não constato causa de aumento ou diminuição que alterem o patamar acima indicado.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa, em 10 (dez) dias multa, calculados a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um. Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas, nem mesmo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Levando-se em consideração o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, o condenado deverá cumprir a pena em regime aberto.

Em remate, vale destacar ser cabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, devendo a pena privativa de liberdade ser convertida em duas penas restritivas de direitos, consoante estabelece o § 2º do artigo 44 do CP. As penas restritivas de direitos deverão consistir em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dois salários-mínimos, voltados à instituição de caráter assistencial desta cidade, nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução, quando do cumprimento da pena.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EDNALDO PINHEIRO DOMINGOS CABRAL, como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, calculados a um trigésimo do salário mínimo cada um, convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos, voltados à instituição de caráter assistencial desta cidade, nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução, quando do cumprimento da pena e prestação de serviços.

Considerando que o réu ser primário, em razão da natureza da pena lhe imposta, atento ainda ao parecer favorável do Ministério Público, faculto ao réu o direito de apelar em liberdade da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 16 de novembro de 2022.

Vandickson Soares Emidio

Juiz de Direito

Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA